



PUTUSAN
Nomor 3370 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. KEMENTERIAN KEUANGAN RI Cq. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH DIRJEN PERBENDAHARAAN PALANGKA RAYA**, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut, KM 10, Nomor 1, Palangka Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serephina Siahaan, SH., LL.M. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2019;
Pemohon Kasasi I, dahulu Tergugat I;
- II. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA**, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan, Nomor 10, Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maria Isabella, SH., Msi. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2019;
Pemohon Kasasi II, dahulu Tergugat II;
- III. KEMENTERIAN KEUANGAN RI Cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKA RAYA**, berkedudukan di Jalan G. Obos, KM 1, Nomor 19, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 3370 K/Pdt/2023



Tio Serephina Siahaan, SH., LL.M. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2019; Pemohon Kasasi III, dahulu Tergugat III;

IV. KEMENTERIAN KEUANGAN NEGERI RI Cq. KEPALA KANTOR BEA DAN CUKAI KABUPATEN PULANG PISAU, berkedudukan di Jalan Diponegoro, Nomor 54, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serephina Siahaan, SH., LL.M. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2019; Pemohon Kasasi IV, dahulu Tergugat IV;

L a w a n

ADJI ASMAN SAMUDIN (Almarhum), diteruskan oleh ahli warisnya **NOOR YANI DARMANSYAH**; bertempat tinggal di Jalan Batu Suli V D, Nomor 20, RT003, RW015, Kelurahan/Desa Palangka Raya, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada H Abdullah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Abdullah M. Saleh & Associates", beralamat di Jalan Gunung Sari Raya, RT13, Nomor 29, Lantai II, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 12 Maret 2019, dan Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 26 Juni 2019;

Termohon Kasasi, dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 3370 K/Pdt/2023



Dalam Provisi/Putusan Sela:

- Mengabulkan permohonan Penggugat Dalam Provisi seluruhnya;
- Menyatakan terhadap sebidang tanah di Jalan Diponegoro sebelah selatan RT 001, RW 001, Kelurahan/Desa Penarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran Panjang 40 Meter, lebar 20 Meter atau tanah sengketa tersebut dinyatakan melarang kepada setiap orang untuk membongkar bangunan yang didirikan sejak semua di atas tanah oleh Penggugat dan melarang memasang apapun, termasuk papan nama di depan atau di atas tanah sengketa, dan berlaku sejak penetapan ini sampai dengan adanya putusan pokok perkara, dan memerintahkan kepada Panitera atau juru sita Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk menyampaikan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta kepada Penggugat;
- Biaya perkara sementara ditanggung oleh Penggugat;

Dalam Pokok Perkara (Konvensi):

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Pihak Penggugat mempunyai hak sebidang tanah terletak di Jalan Diponegoro sebelah selatan, RT 001, RW 001, Kelurahan/Desa Penarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran Panjang 40 Meter, lebar 20 Meter, berdasarkan Surat Hibah Tanah Perwatatan pada tanggal 6 April 1981 dari alm. Tuwai Umar kepada Adji Asman Samudin (Penggugat), dengan berbatasan sebelah utara dengan Jalan Diponegoro/Imam Bonjol, sebelah selatan dengan tanah Tuwai Umar, sebelah timur dengan tanah Tuwai Umar, sebelah barat dengan tanah Tuwai Umar sebagaimana terdapat pada Surat Hibah tanggal 6 April 1981;
- Menyatakan benar menurut hukum Pihak Penggugat menguasai sebidang tanah sengketa sejak Tahun 1981 atas dasar pelepasan atau hibah dari Tuwai Umar pada Tahun 1981 dan Pihak Tergugat I atas dasar adanya hak Sertifikat Hak Pakai, Nomor 165 dan pernah dimusyawarahkan di Kantor Camat Pahandut, Kota Palangka Raya pada

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 3370 K/Pdt/2023



Tahun 2004, yang menurut pengakuan Pejabat Tanah/Camat Pahandut kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak;

- Menyatakan benar pada Tahun 2013 adanya tindakan Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 82 Tahun 2013 yang memegang hak atas nama Tergugat I;
- Menyatakan benar adanya tindakan dari Tergugat II mengalihkan hak dari semula adalah kehilangan sertifikat dan kemudian merekayasa asal tanah sehingga berubah sebagai pemegang hak Kementerian Keuangan RI dan akan dikelola oleh Tergugat III dan Tergugat IV;
- Menyatakan benar menurut hukum adanya tindakan Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 82 Tahun 2013 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan tindakan-tindakan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV terhadap pengambilan atas sebidang tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Diponegoro sebelah selatan, RT001, RW001, Kelurahan/Desa Penarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dahulunya berukuran Panjang 40 Meter, lebar 20 Meter, dengan batas sebelah utara dengan Jalan Diponegoro/Imam Bonjol, sebelah selatan dengan tanah Tuwai Umar, sebelah timur dengan tanah Tuwai Umar, sebelah barat dengan tanah Tuwai Umar sebagaimana terdapat pada Surat Hibah tanggal 6 April dan atau sekarang menurut Sertifikat Hak Pakai Nomor 82 Tahun 2013 dengan luas 817, dengan batas-batas sebelah muka/utara Jalan Diponegoro, sebelah, sebelah barat/kanan dengan tanah Bambang, sebelah timur/kiri dengan tanah Rochmat Arif, sebagai tanah sengketa (*a quo*) adalah sebagai perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*), yang menimbulkan kerugian Penggugat;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV untuk menyerahkan sebidang tanah sengketa kepada Penggugat tanpa alasan apapun juga;
- Menyatakan bilamana Tergugat I atau Tergugat IV bermaksud akan menggunakan tanah sengketa atau tanah yang dikuasai oleh Penggugat, yang di Jalan Diponegoro sebelah selatan, RT 001, RW 001,

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 3370 K/Pdt/2023



Kelurahan/Desa Penarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, maka diwajibkan membayar kerugian kepada Penggugat sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan uang ganti biaya bangunan roko sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar kerugian kepada Penggugat dengan Jumlah uang sebanyak Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) tanpa alasan apapun juga terhitung sejak putusan ini;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV mentaati putusan ini dan bilamana tidak mentaati maka dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) perharinya Rp5.00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun adanya *verzet*, banding dan atau kasasi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar biaya perkara sebagai akibat timbulnya perkara ini untuk seluruhnya;

Subsidiar:

Bilamana berpendapat lain maka kiranya dapat diberikan putusan yang lain dari apa yang diutarakan Penggugat di atas, dengan pertimbangan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Eksepsi *persona standi non judicio*;
4. Eksepsi gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);
5. Eksepsi gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II



mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi kurang lengkapnya para pihak (kurang subyek) yang digugat (*plurium litis consortium*);
3. Eksepsi gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);
4. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);
2. Eksepsi *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi salah objek (*error in objecto*);
3. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);
5. Eksepsi gugatan lampau waktu (*verjaring*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah merupakan tindakan melawan hukum;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak untuk menguasai objek sengketa;
3. Menyatakan perolehan hak atas Sertifikat Hak Pakai, Nomor 82/Panarung dahulu Sertifikat Hak Pakai, Nomor 165/Pahandut dahulu Sertifikat Hak Milik, Nomor 1346/Pahandut yang diserahkan dari Pemerintah Daerah Kotamadya II Palangka Raya kepada Kantor



Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya terhitung sejak 01 Maret 1988 adalah perolehan hak yang sah dan berkekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan Kementerian Keuangan RI selaku pemegang hak yang sah atas Sertifikat Hak Pakai, Nomor 82/Panarung dahulu Sertifikat Hak Pakai, Nomor 165/Pahandut dahulu Sertifikat Hak Milik, Nomor 1346/Pahandutdan karenanya pengelolaan atas sertifikat tersebut dapat dilaksanakan oleh unit vertikal di bawah Kementerian Keuangan RI termasuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya dan KPPBC TMP C Pulang Pisau;
5. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penyerobotan atas tanah milik Kementerian Keuangan RI bahkan mendirikan bangunan dan secara tanpa alas hak yang sah menikmati hasil sewa dari bangunan tersebut dari tahun 2002 sampai sekarang;
6. Memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tanpa syarat apapun, membongkar bangunan yang berdiri di atas objek sengketa dengan menanggung seluruh biaya yang diakibatkan dari pembongkaran bangunan tersebut.
7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Negara sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Negara karena telah menikmati hasil dari pendirian bangunan dan sewa di atas tanah milik Negara sejak tahun 2002 sampai sekarang;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tersebut, Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberikan Putusan Sela Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Plk., tanggal 26 Juni 2019 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 3370 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang untuk mengadili perkara perdata gugatan dengan Register Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Plk.;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggunghkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberikan Putusan 52/Pdt.G/2019/PN Plk., tanggal 13 November 2019 dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi IV untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memiliki hak untuk menguasai objek sengketa;
4. Menyatakan perolehan hak atas Sertifikat Hak Pakai, Nomor 82/Panarung dahulu Sertifikat Hak Pakai Nomor 165/Pahandut dahulu Sertifikat Hak Milik, Nomor 1346/Pahandut yang diserahkan dari Pemerintah Daerah Kotamadya II Palangka Raya kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya terhitung sejak 01 Maret 1988 adalah perolehan hak yang sah dan berkekuatan hukum mengikat;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 3370 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Kementerian Keuangan RI selaku pemegang hak yang sah atas Sertifikat Hak Pakai, Nomor 82/Panarung dahulu Sertifikat Hak Pakai, Nomor 165/Pahandut dahulu Sertifikat Hak Milik, Nomor 1346/Pahandut dan karenanya pengelolaan atas sertifikat tersebut dapat dilaksanakan oleh unit vertikal di bawah Kementerian Keuangan RI termasuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya dan KPPBC TMP C Pulang Pisau;
6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penyerobotan atas tanah milik Kementerian Keuangan RI bahkan mendirikan bangunan dan secara tanpa alas hak yang sah menikmati hasil sewa dari bangunan tersebut dari tahun 2002 sampai sekarang;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi IV untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.033.000,00 (dua juta tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT PLK., tanggal 5 Maret 2020 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat (dalam hal ini ahli waris Penggugat adalah istri alm. Adji Asman Samudin);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 13 November 2019 Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Plk., yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat (alm. Adji Asman Samudin) suami dari Noor Yani Darmansyah mempunyai hak sebidang tanah terletak di Jalan Diponegoro sebelah selatan, RT001, RW001 Kelurahan/Desa Penarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran Panjang 40 Meter, lebar 20 Meter, berdasarkan Surat Hibah Tanah Perbatasan pada Tanggal 6 April 1981 dari alm. Tuwai Umar kepada Adji Asman Samudin (Penggugat), dengan berbatasan sebelah utara dengan Jalan Diponegoro/Imam Bonjol, sebelah selatan dengan tanah Tuwai Umar, sebelah timur dengan tanah Tuwai Umar, sebelah barat dengan tanah Tuwai Umar sebagaimana terdapat pada Surat Hibah Tanggal 6 April 1981;
3. Menyatakan benar pada Tahun 2013 adanya tindakan Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 82 Tahun 2013 yang memegang hak atas nama Tergugat I;
4. Menyatakan benar menurut hukum adanya tindakan Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 82 Tahun 2013 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan tindakan-tindakan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV terhadap pengambilan atas sebidang tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Diponegoro sebelah selatan, RT001, RW001 Kelurahan/Desa Penarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, yang dahulunya berukuran Panjang 40 Meter, lebar 20 Meter, dengan batas sebelah utara dengan Jalan Diponegoro/Imam Bonjol, sebelah selatan dengan tanah Tuwai Umar, sebelah timur dengan tanah Tuwai Umar, sebelah barat dengan tanah Tuwai Umar sebagaimana terdapat pada Surat Hibah Tanggal 6 April 1981 dan atau sekarang menurut

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 3370 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Hak Pakai Nomor 82 Tahun 2013 dengan luas 817, dengan batas-batas sebelah muka/utara Jalan Diponegoro, sebelah barat/kanan dengan tanah Bambang, sebelah timur/kiri dengan tanah Rochmat Arif, dengan memasang papan di depan ruko milik Penggugat di atas tanah sengketa (*a quo*) adalah sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrehtmatige overheidsdaad*), yang menimbulkan kerugian Penggugat;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 16 Maret 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Plk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 April 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 16 Maret 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Plk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 April 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi III pada tanggal 16 Maret 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi III dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Plk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 April 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi IV pada tanggal 16 Maret 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi IV dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Plk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 3370 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 6/PDT/2020/PT PLK., tanggal 05 Maret 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Plk., tanggal 13 November 2019;
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat untuk membayar ganti kerugian kepada Negara sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) karena telah menikmati hasil sewa secara melawan hukum atas Tanah Milik Negara sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang;
3. Memerintahkan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat dengan syarat apapun, membongkar bangunan yang berdiri di atas objek sengketa dengan menanggung seluruh biaya yang diakibatkan;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 6/PDT/2020/PT PLK., tanggal 5 Maret 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Plk., tanggal 13 November 2019;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul di semua tingkat peradilan dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 3370 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila ada keputusan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi III meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III semula Terbanding III/Tergugat III;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 6/PDT/2020/PT PLK., tanggal 05 Maret 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Plk., tanggal 13 November 2019;
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat untuk membayar ganti kerugian kepada Negara sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) karena telah menikmati hasil sewa secara melawan hukum atas Tanah Milik Negara sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang;
3. Memerintahkan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat dengan syarat apapun, membongkar bangunan yang berdiri di atas objek sengketa dengan menanggung seluruh biaya yang diakibatkan;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi IV meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IV semula Terbanding IV/Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 6/PDT/2020/PT PLK., tanggal 5 Maret 2020;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 3370 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Plk., tanggal 13 November 2019;
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Negara sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) karena telah menikmati hasil sewa secara melawan hukum atas Tanah Milik Negara sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang;
3. Memerintahkan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan syarat apapun, membongkar bangunan yang berdiri di atas objek sengketa dengan menanggung seluruh biaya yang diakibatkan;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap masing – masing memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 April 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III dan Pemohon Kasasi IV;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa terbukti objek sengketa milik Penggugat berdasarkan Surat Hibah Tanah Perwatanan pada tanggal 6 April 1981 dari Almarhum Tuwai Umar kepada Adji Asman Samudin/Penggugat (Almarhum), sehingga perbuatan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV terhadap pengambilan atas sebidang tanah milik Penggugat tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas,

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 3370 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang membatalkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Palangka Raya harus diperbaiki sepanjang mengenai menghapus sebagian bunyi amar ke 5 "...oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*)..." karena berlebihan, dimana Para Tergugat hanya dapat dihukum telah melakukan perbuatan melanggar hukum oleh peradilan umum, sedangkan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: KEMENTERIAN KEUANGAN RI Cq. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH DIRJEN PERBENDAHARAAN PALANGKA RAYA, Pemohon Kasasi II: KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA, Pemohon Kasasi III: KEMENTERIAN KEUANGAN RI Cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKA RAYA, Pemohon Kasasi IV: KEMENTERIAN KEUANGAN NEGERI RI Cq. KEPALA KANTOR BEA DAN CUKAI KABUPATEN PULANG PISAU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III dan Pemohon Kasasi IV ditolak dan Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III dan Pemohon Kasasi IV ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 3370 K/Pdt/2023



I, Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III dan Pemohon Kasasi IV dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **KEMENTERIAN KEUANGAN RI Cq. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH DIRJEN PERBENDAHARAAN PALANGKA RAYA**, Pemohon Kasasi II: **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA**, Pemohon Kasasi III: **KEMENTERIAN KEUANGAN RI Cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKA RAYA**, Pemohon Kasasi IV: **KEMENTERIAN KEUANGAN NEGERI RI Cq. KEPALA KANTOR BEA DAN CUKAI KABUPATEN PULANG PISAU** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 6/PDT/2020/PT PLK., tanggal 5 Maret 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Plk., tanggal 13 November 2019 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
DALAM PROVISI:
 - Menolak tuntutan provisi Penggugat;**DALAM KONVENSI:**
Dalam Eksepsi:

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 3370 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat (alm. Adji Asman Samudin) suami dari Noor Yani Darmansyah mempunyai hak sebidang tanah terletak di Jalan Diponegoro sebelah selatan, RT001, RW001 Kelurahan/Desa Penarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran Panjang 40 Meter, lebar 20 Meter, berdasarkan Surat Hibah Tanah Perbatasan pada Tanggal 6 April 1981 dari alm. Tuwai Umar kepada Adji Asman Samudin (Penggugat), dengan berbatasan sebelah utara dengan Jalan Diponegoro/Imam Bonjol, sebelah selatan dengan tanah Tuwai Umar, sebelah timur dengan tanah Tuwai Umar, sebelah barat dengan tanah Tuwai Umar sebagaimana terdapat pada Surat Hibah Tanggal 6 April 1981;
3. Menyatakan benar pada Tahun 2013 adanya tindakan Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 82 Tahun 2013 yang memegang hak atas nama Tergugat I;
4. Menyatakan benar menurut hukum adanya tindakan Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 82 Tahun 2013 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan tindakan-tindakan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV terhadap pengambilan atas sebidang tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Diponegoro sebelah selatan, RT 001, RW 001 Kelurahan/Desa Penarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, yang dahulunya berukuran Panjang 40 Meter, lebar 20 Meter, dengan batas sebelah utara dengan Jalan Diponegoro/Imam Bonjol, sebelah selatan dengan tanah Tuwai Umar, sebelah timur dengan tanah Tuwai Umar, sebelah barat dengan tanah Tuwai Umar sebagaimana terdapat pada Surat Hibah Tanggal 6 April 1981 dan atau sekarang menurut

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 3370 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Hak Pakai Nomor 82 Tahun 2013 dengan luas 817, dengan batas-batas sebelah muka/utara Jalan Diponegoro, sebelah barat/kanan dengan tanah Bambang, sebelah timur/kiri dengan tanah Rochmat Arif, dengan memasang papan di depan ruko milik Penggugat di atas tanah sengketa (*a quo*) adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang menimbulkan kerugian Penggugat;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III, Pemohon Kasasi IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ttd./

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 3370 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H.,
M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 3370 K/Pdt/2023